



RESUMO

DIREITO DO TRABALHO

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Princípios e Fontes do Direito do Trabalho	3
Princípios	3
Fontes	3
Direitos Trabalhistas Previstos Constitucionalmente	4
Empregador, Empregado e Relação de Emprego	6
Empregador e Empregado.....	6
Relação de Emprego	6
Contrato de Trabalho.....	7
Disposições Gerais	7
Alteração Contratual.....	8
Suspensão e Interrupção	9
Contratos Especiais de Trabalho.....	10
Emprego Doméstico (LC 150/2015).....	10
Trabalho Temporário (Lei 6.019/74).....	10
Remuneração	11
Parcelas integrantes e Não Integrantes.....	11
Equiparação Salarial.....	12
Proteção ao Salário	12
Gratificação Natalina (13º Salário)	12
Insalubridade e Periculosidade	13
Duração do Trabalho.....	14
Jornada De Trabalho.....	14
Períodos de Descanso	15
Trabalho Noturno.....	15
Teletrabalho	16
Férias Anuais.....	17
Direito a Férias e sua Duração.....	17
Concessão e Época das Férias	17
Remuneração e Abono de Férias.....	18
Rescisão do Contrato de Trabalho.....	19
Disposições Gerais	19
Justa Causa.....	19
Rescisão Indireta.....	20
Quadro-Reesumo das Verbas Devidas na Rescisão	20
Aviso Prévio	21
Tutelas Especiais.....	22
Proteção do Trabalho da Mulher	22
Proteção do Trabalho do Menor.....	23
Responsabilidade Trabalhista.....	24



Quadro-Resumo.....	24
Grupo Econômico	24
Sucessão Trabalhista.....	24
Convenções Coletivas de Trabalho	25
Prescrição	26
Jurisprudências.....	27
Súmulas do STF.....	27
Súmulas do STJ.....	29
Súmulas do TST	30
Orientações Jurisprudenciais do TST (OJ)	35
Extra – Exercícios (TEC).....	37



PRINCÍPIOS E FONTES DO DIREITO DO TRABALHO

PRINCÍPIOS

O princípio mais cobrado é o da Proteção que se divide em três:

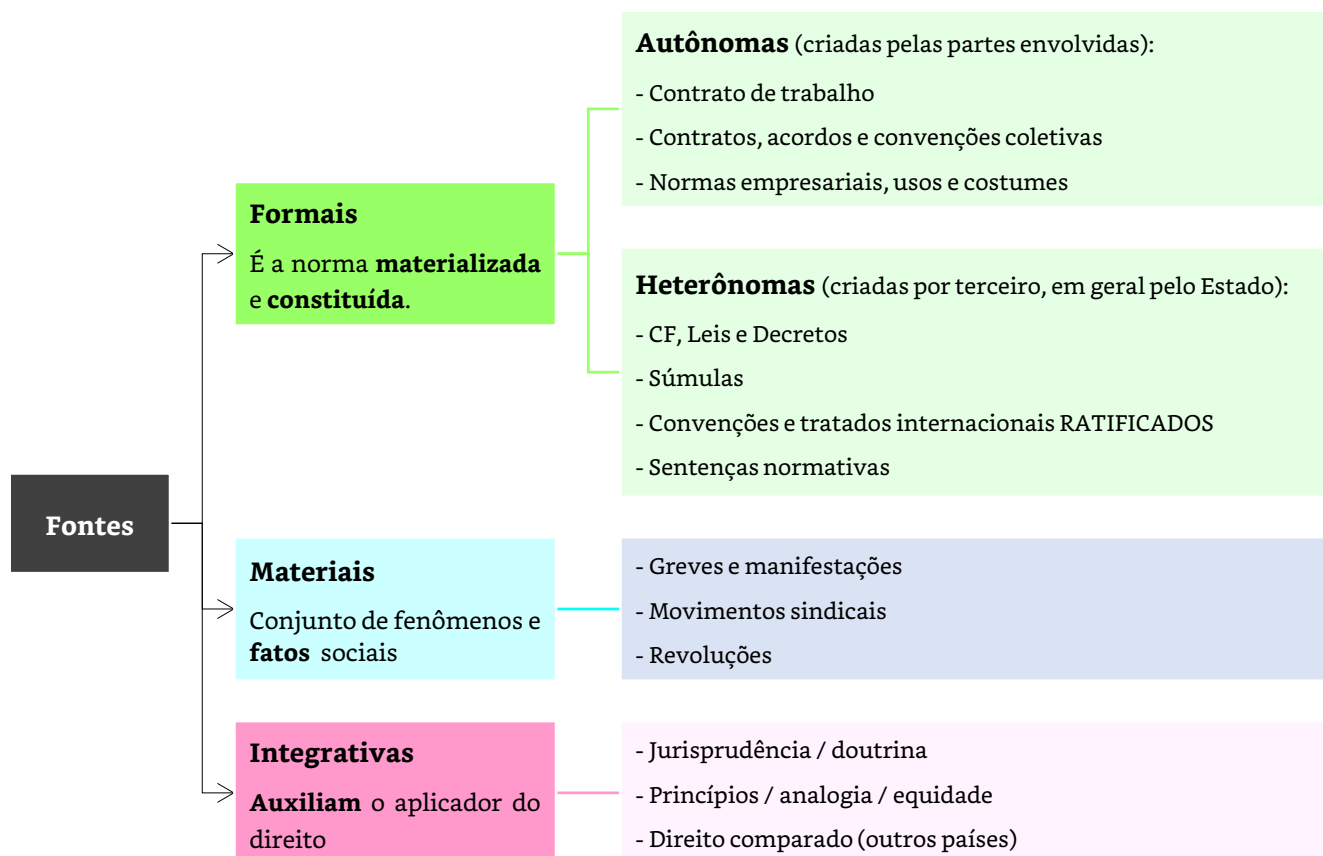
PROTEÇÃO	Norma mais favorável	Havendo mais de uma <u>norma</u> , aplica-se a mais favorável ao EMPREGADO.
	Condição mais benéfica	As <u>cláusulas contratuais</u> mais benéficas devem prevalecer diante de alterações normativas que diminuam a proteção ao trabalhador.
	<i>In dubio pro operário</i>	Diante de duas ou mais <u>interpretações</u> acerca da mesma norma, escolhe-se a que seja mais favorável ao empregado.

Outros princípios, expressamente previstos na CLT:

Verdade Real (art. 9º): serão nulos de pleno direito os atos praticados com o **objetivo** de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT.

Autonomia da Vontade das Partes (art. 444): as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas **em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho**, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

FONTES





DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE

Direito dos trabalhadores URBANOS e RURAIS , <i>além de outros</i> (art. 7º)	Servidores art. 39, §3º	Domésticos art. 7º, Súnico
SALÁRIO-MÍNIMO , fixado em LEI , nacionalmente unificado com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo , VEDADA sua vinculação. Fixação do SM em LEI não impede que ela delegue ao Presidente da República a publicação de decreto anual (meramente declaratório) evidenciando seu valor.	SIM	SIM
Salário, nunca inferior ao mínimo , para os que percebem remuneração variável ;	SIM	SIM
13º salário – INCLUSIVE aposentados	SIM	SIM
Adicional Noturno - STF (Súmula 213) : devido ainda que regime de revezamento ;	SIM	SIM
SALÁRIO-FAMÍLIA pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda ;	SIM	SIM
Jornada : 8h/dia e 44/sem, FACULTADA a compensação e REDUÇÃO (convenção / acordo)	SIM	SIM
Repouso semanal remunerado, PREFERENCIALMENTE aos domingos ;	SIM	SIM
Hora Extra : superior, no mínimo , em 50%	SIM	SIM
Férias anuais : remuneradas <i>com, pelo menos</i> , 1/3 a mais do que o salário normal;	SIM	SIM
Licença Gestante : sem prejuízo do emprego e do salário [licença: 120 dias] - Aplicável à adotante, independentemente da idade da criança adota.	SIM	SIM
Licença-Paternidade : LEI (<i>atualmente = 5 dias</i> , conforme art. 10, §1º do ADCT)	SIM	SIM
Aposentadoria;	SIM	SIM
Proteção do mercado de trabalho da mulher, via incentivos específicos [LEI];	SIM	NÃO
Saúde e Segurança do Trabalho : redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;	SIM	SIM
Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;	SIM	SIM
Relação de emprego protegida CONTRA despedida arbitrária ou sem justa causa – LEI COMPLEMENTAR	NÃO	SIM
Seguro-desemprego , em caso de desemprego INVOLUNTÁRIO	NÃO	SIM
FGTS – <u>não possui natureza contratual</u> , mas sim estatutária (decorre de lei) , assim obedece à jurisprudência do STF na qual NÃO há direito adquirido a regime jurídico .	NÃO	SIM
PISO SALARIAL proporcional à extensão e complexidade do trabalho STF (ADI 6223): NÃO VIOLA a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional.	NÃO	NÃO
Irredutibilidade do salário, SALVO convenção ou acordo coletivo ;	NÃO	SIM
Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;	NÃO	SIM
PLR , desvinculada da remuneração, e, <i>excepcionalmente</i> , participação na gestão da empresa, conforme LEI - STF, RE 569.441: depende de regulamentação	NÃO	NÃO
Jornada : 6h p/ trabalho realizado em turnos ininterruptos, SALVO negociação coletiva ;	NÃO	NÃO



Direito dos trabalhadores URBANOS e RURAIS , <i>além de outros</i> (art. 7º)	Servidores art. 39, §3º	Domésticos art. 7º, §único
Aviso Prévio: proporcional ao tempo de serviço, sendo no <u>mínimo de 30d</u> [LEI];	NÃO	SIM
Adicional: para as atividades penosas, insalubres ou perigosas [LEI];	NÃO	NÃO
Assistência gratuita aos filhos e dependentes 00-05 anos em creches e pré-escolas;	NÃO	SIM
Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;	NÃO	SIM
Proteção da automação [LEI];	NÃO	NÃO
Seguro de Acidente de Trabalho: a cargo do empregador, SEM EXCLUIR a indenização, quando dolo ou culpa .	NÃO	SIM
Ação Trabalhista: prazo prescricional de 5 anos , até o limite de 2 anos após a extinção do contrato	NÃO	NÃO
Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador PNE;	NÃO	SIM
Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;	NÃO	NÃO
Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a < 18 e de qualquer trabalho a < 16 anos, SALVO na condição de aprendiz , a partir de 14 anos;	NÃO	SIM
Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;	NÃO	NÃO



EMPREGADOR, EMPREGADO E RELAÇÃO DE EMPREGO

EMPREGADOR E EMPREGADO

Empregador (art. 2º)

Considera-se empregador:

- **EMPRESA** (individual ou coletiva);
- Que **ASSUME OS RISCOS** da atividade econômica (= alteridade);
- **ADMITE, ASSALARIA** e **DIRIGE** a prestação pessoal de serviço.

Equiparam-se ao empregador (§1º): profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, **que admitirem trabalhadores como empregados**.

Empregado (art. 3º)

Considera-se empregado:

- Toda **PESSOA FÍSICA**;
- Que **PRESTAR SERVIÇOS** de natureza não eventual a empregador;
- Sob a **DEPENDÊNCIA** deste e mediante **SALÁRIO**.

RELAÇÃO DE EMPREGO

Requisitos para Vínculo Empregatício

Subordinação

É o contraste à autonomia do indivíduo e decorre do contrato. O **empregado se submete ao poder diretivo do empregador**, que pode ser dividido em poder de "organização", "controle" e "disciplinar". É, portanto, uma subordinação jurídica e não submissão do empregado.

Onerosidade

Ratifica as obrigações recíprocas: o empregado de prestar serviço e o empregador de remunerá-lo. Basta a intenção onerosa, *independentemente do efetivo pagamento*.

Pessoalidade

Consiste em individualizar a prestação do serviço por determinada pessoa, não podendo, por sua iniciativa, fazer-se substituir por terceiros. Juridicamente chamado de *intuitu personae*.

Habitualidade / Não eventualidade

Consiste na **prestação contínua do serviço**, sendo ela estendida para momento futuro, em atividade permanente do tomador do serviço. Não há necessidade da prestação ocorrer diariamente.



CONTRATO DE TRABALHO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia **por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade** (art. 442-A).

O contrato poderá ser acordado (art. 443):

- 1) **TÁCITA** ou **EXPRESSAMENTE**
- 2) **VERBALMENTE** ou por **ESCRITO**
- 3) Por prazo **DETERMINADO** ou **INDETERMINADO**, ou para trabalho **INTERMITENTE**

Contrato por Prazo Determinado

É aquele cuja vigência **dependa de termo prefixado** ou da **execução de serviços especificados** ou ainda da **realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada** (art. 443, §1º).



Prazo máximo: **2 anos** (art. 445)

O contrato que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez **passará a vigorar sem determinação de prazo** (art. 451).

O contrato só será válido em se tratando (§2):

- 1) De serviço cuja NATUREZA ou TRANSITORIEDADE justifique a predeterminação do prazo.
- 2) De atividades empresariais de CARÁTER TRANSITÓRIO.
- 3) De contrato de EXPERIÊNCIA – **máximo 90 dias** (art. 445, *súnico*)

Contrato Intermitente

Características do trabalho intermitente (art. 443, §3º):

1. Prestação de serviço, com subordinação, **não é contínua**.
2. **Alternância** entre atividade / inatividade, determinada em horas, dias ou meses
3. **INDEPENDENTE** do **tipo de atividade** do empregado e do empregador.

Obs: *não se aplica aos aeronautas, que possuem legislação própria.*



O contrato deve ser celebrado **por ESCRITO**, e **conter especificamente o valor da hora de trabalho**, que não pode ser inferior ao valor horário do salário-mínimo / demais empregados na mesma função (art. 452-A).

Convocação do empregado (art. 452-A)

- ▶ Pode ser realizada por qualquer meio, **informando a jornada**, com pelo menos 3 dias **CORRIDOS** antes (§1º)
- ▶ *Prazo para resposta:* empregado tem **1 dia útil**. No silêncio, presume-se **RECUSA** (§2)
- ▶ **RECUSA:** NÃO descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente (§3º)
- ▶ *Descumprimento:* a parte que descumprir pagará, em 30 dias, multa de **50%** da remuneração devida (§4º)
- ▶ *Período de Inatividade:* **não será considerado tempo à disposição do empregador**, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes (§5º)



ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Condições para alteração dos contratos individuais de trabalho, sob pena de nulidade (*art. 468*):

Mútuo
consentimento

+

NÃO resulte, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado

NÃO se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo **empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança** (§1º).

Essa alteração, com ou sem justo motivo, **não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente**, que não será incorporada, independentemente do tempo na função (§2º).

TRANSFERÊNCIA



- ▶ **VEDADO transferir o empregado**, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato.
- ▶ **Não se considera transferência** a que não acarretar necessariamente a **mudança do seu domicílio** (*art. 469*).

TST (Súmula 29): Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.

Possibilidade (§1º)

A proibição da transferência unilateral **NÃO se aplica**:

1. Cargo de confiança (*deve haver real necessidade de serviço*).
2. Contrato tem como condição, **implícita** ou **explícita, a transferência** (*deve haver real necessidade de serviço*).
3. Extinção do estabelecimento.

TST (Súmula 43): Presume-se abusiva a transferência (hipóteses 1 e 2), sem comprovação da necessidade do serviço.

Adicional de Transferência (§3º)

Havendo **necessidade de serviço**, o empregador poderá realizar a transferência, ficando obrigado a um pagamento suplementar **nunca inferior a 25%** dos salários que o empregado percebia naquela localidade.

Obs: tenha em mente que a transferência é uma situação provisória, não definitiva. Quando há definitividade, fala-se em remoção (e o empregado não faz jus ao adicional).

Transferência de Empregados da Adm. Pública: acompanhar **cônjuge** ou **companheiro** servidor, militar ou empregado público de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, que tenha sido deslocado no interesse da administração pública (*art. 469-A, caput*).

- **Forma**: A **PEDIDO**, independentemente do interessa da administração (§1º)
- **Despesas**: por conta do **EMPREGADO** (§1º, *in fine*)
- **Deferimento**: depende da existência de filial ou representação na localidade de destino (§2º)
- **Tipo**: horizontal, dentro do mesmo quadro de pessoal (§3º)



SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO

Suspensão

Os efeitos do contrato ficam ausente provisoriamente.

- **SEM SALÁRIO**
- **NÃO COMPUTA TEMPO**

X

Interrupção

Ausência provisória da prestação de serviço.

- **INCLUI SALÁRIO**
- **COMPUTA TEMPO**

Hipóteses de Interrupção

O art. 473 traz uma lista com diversas hipóteses em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Alteramos a ordem dos incisos, de forma que está do mais cobrado, ao menos cobrado em prova:

ATENÇÃO

- [até 2 dias] **FALECIMENTO** do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou seu dependente econômico.
- [até 3 dias] **CASAMENTO**.
- [1 dia, em cada 12 meses] **DOAÇÃO voluntária** de **sangue** devidamente comprovada.
- [1 dia por ano] **ACOMPANHAR** filho de até 6 anos em consulta médica
- [5 dias, a partir da data de nascimento] **NASCIMENTO** de filho, de adoção ou de guarda compartilhada.
- [20 dias] **NASCIMENTO** ou **ADOÇÃO** de criança com deficiência permanente decorrente de Zika
- [tempo necessário] Quando tiver que comparecer a juízo.
- [até 3 dias, em cada 12 meses] Exames preventivos de câncer devidamente comprovada.
- [até 2 dias consecutivos ou não] Alistamento eleitoral.
- [tempo necessário] Reunião de organismo internacional do qual o BRA seja membro, como representante sindical.
- [tempo necessário] Acompanhar esposa / companheira em até 6 consultas / exames, durante a gravidez.
- No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar (letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375/64).
- Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular.

Algumas peculiaridades cobradas em prova:

SUSPENSÃO por +30 dias consecutivos: importa rescisão INJUSTA do contrato de trabalho (art. 474)

AFASTAMENTO por exigências do serviço militar / encargo público: não é motivo para alteração ou rescisão (art. 472)

Aposentado por **INVALIDEZ**: terá **suspensão o seu contrato** durante o prazo legal para a efetivação do benefício (art. 475)

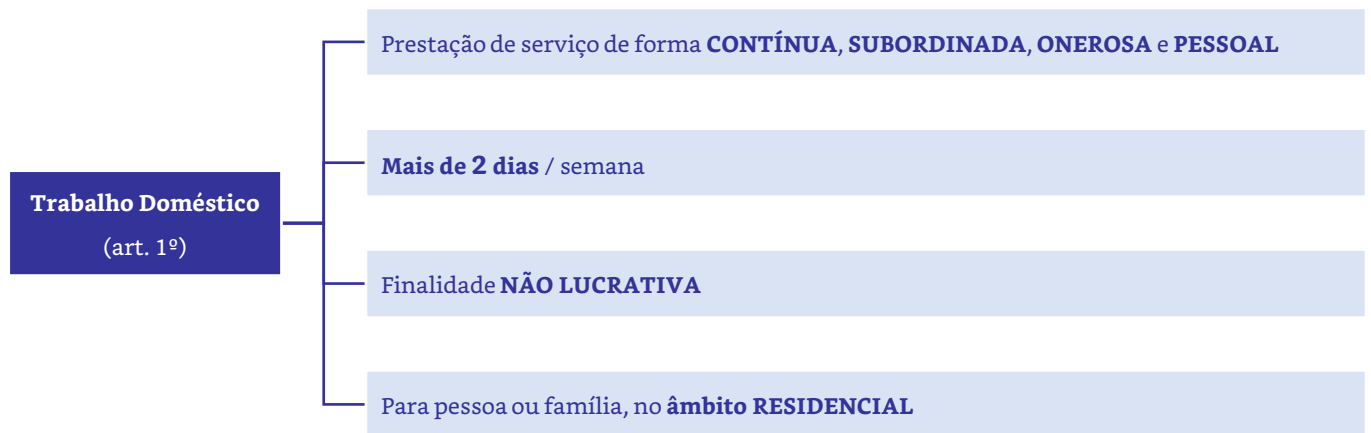
ABORTO não criminoso: mulher tem repouso remunerado de 2 semanas, assegurado retorno à mesma função (art. 395)

Seguro-doença ou auxílio-enfermidade: empregado é considerado em licença não remunerada, durante o prazo (art. 476)



CONTRATOS ESPECIAIS DE TRABALHO

EMPREGO DOMÉSTICO (LC 150/2015)



TRABALHO TEMPORÁRIO (LEI 6.019/74)

Elementos caracterizadores do trabalho temporário (art. 2º):

Prestado por **PESSOA FÍSICA**.

Contratada por uma empresa de TRABALHO TEMPORÁRIO.

Que coloca a pessoa à disposição de empresa TOMADORA DE SERVIÇO.

- **NÃO há vínculo de emprego** entre ela e os trabalhadores da empresa de trabalho temporário (art. 10º)
- O contrato **não pode exceder 180 dias** (consecutivos ou não), *prorrogável* por **até 90 dias** (art. 10, §§1º e 2º)

Para atender:

1. Necessidade de **SUBSTITUIÇÃO TRANSITÓRIA** de pessoal permanente, ou
2. Demanda **COMPLEMENTAR** de serviços – oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal (§2º)

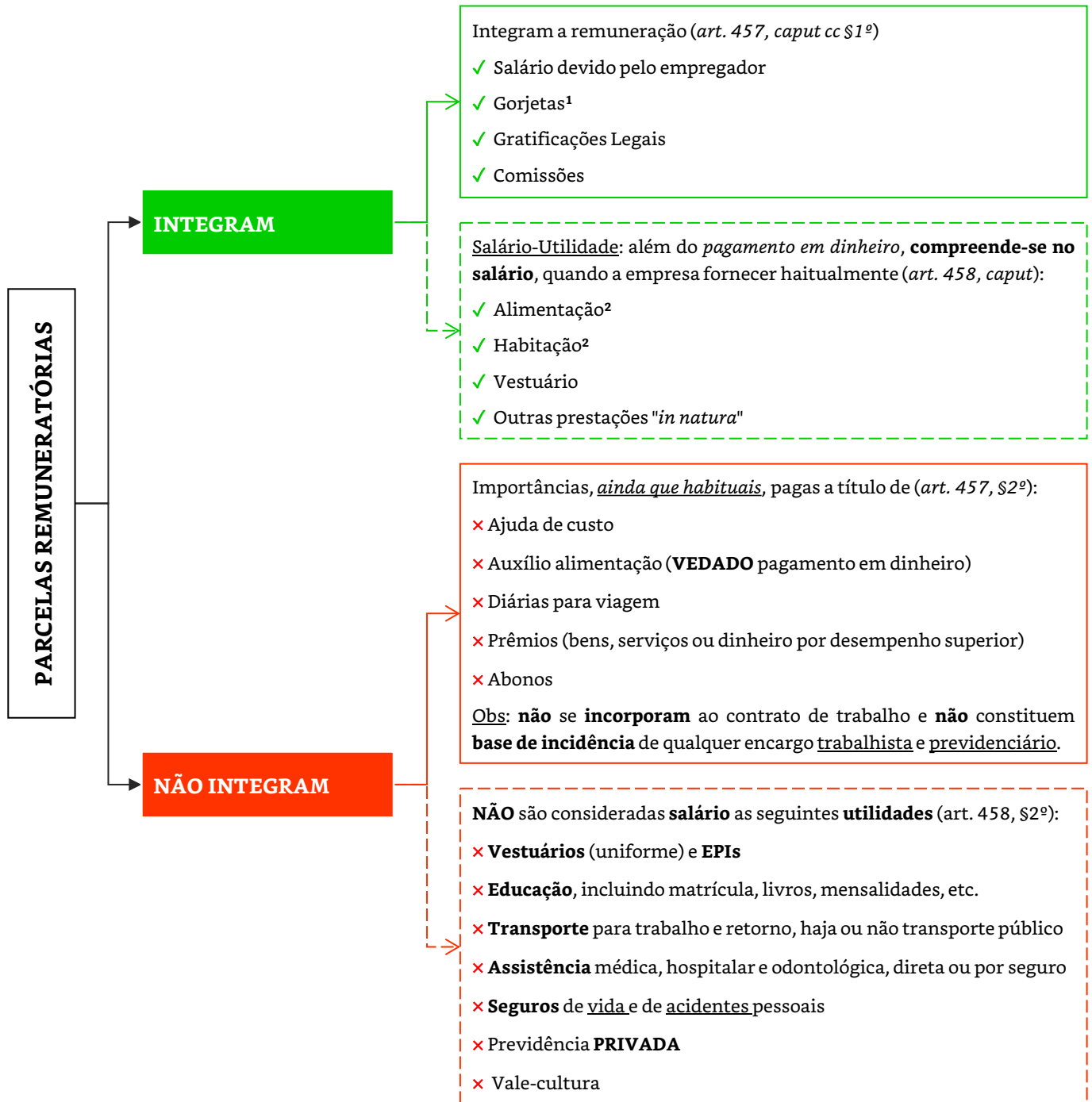
Responsabilidade da Tomadora de Serviços:

- ▶ Em regra, a responsabilidade é **SUBSIDIÁRIA** (durante o período do contrato).
- ▶ No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a responsabilidade é **SOLIDÁRIA** (art. 16).



REMUNERAÇÃO

PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES



¹ Em relação às **GORJETAS**: trata-se da importância dada **espontaneamente** pelo cliente bem como daquela cobrada pela empresa, como adicional, e destinada à distribuição aos empregados. É o famoso "10%" (art. 457, §3º).

TST (Sumula 354): as gorjetas **NÃO servem** de base de cálculo para Aviso Prévio, Adicional Noturno, Hora Extra e Repouso Semanal Remunerado.

² Em relação à **ALIMENTAÇÃO** e **HABITAÇÃO**, como salário-utilidade, **não poderão exceder** (art. 458, §3º):

- ▶ Urbanos: 25% habitação | 20% alimentação | **Salário Contratual**
- ▶ Rurais: 20% habitação | 25% alimentação | **Salário-Mínimo**



EQUIPARAÇÃO SALARIAL



Sendo **idêntica a função**, a todo trabalho de *igual valor*, prestado ao **mesmo empregador**, no **mesmo estabelecimento**, corresponderá **IGUAL salário**, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade (art. 461).

Regras para equiparação salarial (§§1º e 5º)

1. Trabalho de igual valor é aquele feito com **igual produtividade** e **mesma perfeição técnica**.
2. Diferença de tempo na **FUNÇÃO** não superior a **2 anos**.
3. Diferença de tempo de **SERVIÇO** para o mesmo empregador não superior a **4 anos**.
4. Entre **empregados contemporâneos** no cargo.

Quando não prevalece a equiparação salarial (§2º)

1. Empregador tiver pessoal organizado em **quadro de carreira**, ou;
2. Empregador adotar, por norma interna ou negociação coletiva, **plano de cargos e salários**, dispensada homologação.

Discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade (§§6º e 7º)

1. O pagamento da diferença salarial devida **NÃO** afasta direito à indenização por danos morais.
2. Empresa ainda fica sujeita a **multa** de 10x o novo salário, elevada ao dobro (20x) na reincidência.

PROTEÇÃO AO SALÁRIO



Ao empregador é **VEDADO** efetuar qualquer **desconto** nos salários do empregado, SALVO adiantamentos, dispositivos de **lei** ou **contrato coletivo** (art. 462).

Desconto Permitidos:

- ✓ Adiantamentos (conhecido como “vales”).
- ✓ Contribuições previdenciárias.
- ✓ Imposto de renda.
- ✓ Pensão alimentícia.
- ✓ Contribuição sindical, desde que autorizados.
- ✓ Financiamento habitacional, empréstimo.
- ✓ Vale-transporte e alimentação.
- ✓ Outros estipulados em norma coletiva.
- ✓ Outros autorizados **expressamente** pelo empregado.

GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO)



Conforme o art. 1º da Lei 4.090/62:

- o Pagamento: todo empregado, no mês de dezembro, *independentemente* da remuneração que fizer jus.
- o Valor: 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

Entre os meses de **fevereiro** e **novembro** de cada ano, o empregador pagará, como **adiantamento da gratificação**, de **uma só vez**, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior (art. 3º, Decreto 57.155/65).



INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE



Observações:

- ▶ Os trabalhadores domésticos não fazem jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade.
- ▶ Empregado **PODERÁ OPTAR** pelo adicional de insalubridade (quando tiver direito a ambos).

Com relação aos inflamáveis:

- 1 O disposto **NÃO SE APLICA** às quantidades de inflamáveis **contidas nos tanques de combustíveis** originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga (art. 193, § 5º)



DURAÇÃO DO TRABALHO

JORNADA DE TRABALHO

Duração Normal do Trabalho (art. 58)

- NÃO excederá **8h** diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.
- NÃO são descontadas nem computadas como jornada extraordinária **variações de horário no registro de ponto não excedentes 5 min., observado o limite máximo de 10 min. diários.**



Deslocamento

O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a **efetiva ocupação do posto de trabalho** e para o seu retorno, **caminhando** ou por **qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador**, **NÃO será computado na jornada de trabalho. por não ser tempo à disposição do empregador** (§2º).



Troca de Roupa ou Uniforme

Por não se considerar tempo à disposição do empregador, **NÃO será computado como período EXTRAORDINÁRIO** o que exceder a jornada normal, **ainda que ultrapasse o limite de 5 min.**, a troca de roupa ou uniforme, *quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa* (art. 4º, §2º, VIII)

REGIME DE TEMPO PARCIAL

Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração (art. 58-A):

- Não exceda **30h semanais**, SEM a possibilidade de horas suplementares semanais, ou;
- Não exceda **26h semanais**, COM a possibilidade de acréscimo de até 6h suplementares semanais.

Hora Suplementar: pagas com acréscimo de 50% do valor da hora normal.

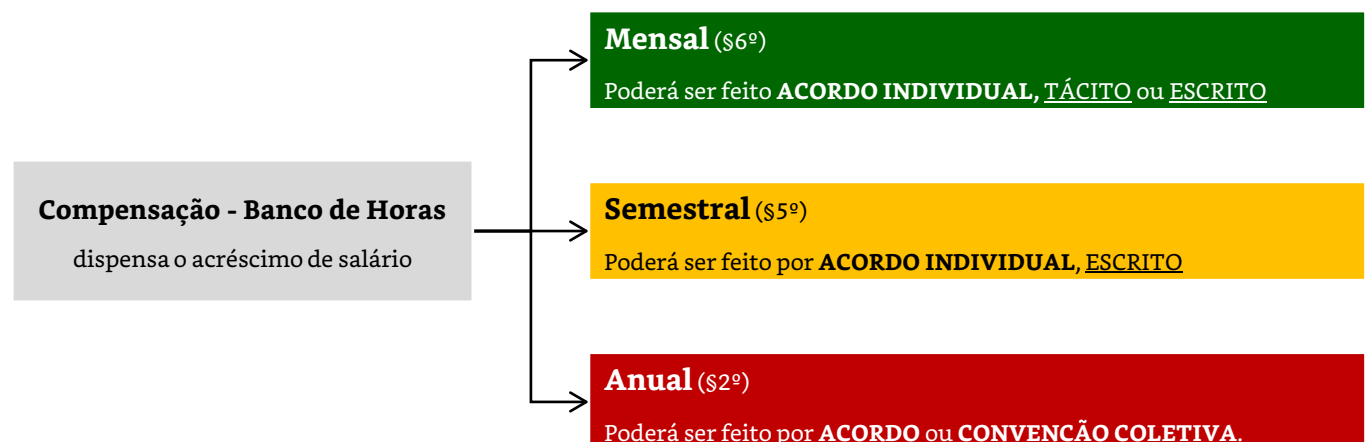


Compensação das horas suplementares (§5º): **ATÉ** a SEMANA imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua **quitação na folha de pagamento do mês subsequente**, caso não sejam compensadas.

Férias: regime normal (= art. 130), sendo **FACULTADO** converter 1/3 do período de férias em **ABONO PECUNIÁRIO** (§6º).

HORA EXTRA

A hora extra **NÃO poderá exceder 2h** por dia, sendo remunerada, pelo menos, 50% acima da hora normal (art. 59 e §1º).





Não atendimento das exigências para compensação (art. 59-B):

Não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária **se não ultrapassada a duração máxima semanal**, sendo devido apenas o respectivo adicional.

Rescisão sem compensação integral (art. 59, §3º):

Trabalhador terá direito ao **pagamento das horas extras** não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.



As regras para hora extra não se aplicam ao teletrabalho para quem presta serviço por produção ou tarefa (art. 62, III).

PERÍODOS DE DESCANSO



Descanso (arts. 66, 67 e art. 7º da CF/88)

Trata do descanso entre jornadas de trabalho.

- ▶ **Intervalo interjornada:** entre 2 jornadas haverá um período **mínimo de 11h consecutivas** para descanso.
- ▶ **Descanso semanal remunerado:** **24h** consecutivas, que deverá coincidir com o domingo, **SALVO** conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço.



Intervalos de repouso (art. 71)

Os intervalos **NÃO** serão **computados** na **duração do trabalho** (§2º).

- ▶ Jornada superior a 6h: mínimo **1h** e no máximo **2h**, salvo negociação coletiva ou acordo escrito (*caput*)
- ▶ Jornadas de 4h até 6h: intervalo obrigatório de **15 min.** (§1º)
- ▶ Jornadas até 4h: não há intervalo.

Descumprimento do intervalo

Implica o pagamento, de natureza **INDENIZATÓRIA**, apenas do período suprimido + **50% do valor da remuneração** da hora normal (§4º).

Redução do limite mínimo

Ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento **atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios**, e quando os respectivos empregados **não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares** (§3º).

TRABALHO NOTURNO

Quando comparativo da hora adicional:

Tipo de Trabalhador	Horário Noturno	Duração de uma hora	Adicional (mínimo)
Urbano	22h às 5h	52 min e 30s	20%
Rural (pecuária)	20h às 4h	60 min	25%
Rural (agricultura)	21h às 5h	60 min	25%

Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno (art. 73)

STF (Súmula 213): É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

TST (Súmula 265): A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.



TELETRABALHO



Tenha bastante atenção e releia os esquemas baixo quantas vezes puder, pois este é um tópico que vem sendo **muito exigido** pelas bancas.

Características do teletrabalho ou trabalho remoto (art. 75-B)

→ Prestação de serviço **FORA DAS DEPENDÊNCIAS** do empregador.

→ De maneira **PREPONDERANTE** ou **NÃO**.

→ **UTILIZAÇÃO** de **TECNOLOGIAS** de informação e comunicação.

→ Por sua natureza, **NÃO configure trabalho EXTERNO**.

- É permitido para estagiários e aprendizes? **SIM** (art. 75-B, §6º).
- Têm prioridade para o teletrabalho: PCD, empregados com filhos /crianças sob guarda até 4 anos (art. 75-F)
- Horários e meios de comunicação: PODERÁ haver **acordo individual**, desde que assegurados os repousos (art. 75-B, §9º).
- Teletrabalho no exterior (empregado admitido no Brasil): aplica-se a **legislação BRASILEIRA**, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes (art. 75-B, §8º).



Aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos, inclusive reembolso de despesas arcadas pelo empregado, **SERÃO PREVISTAS EM CONTRATO ESCRITO** e **NÃO integram a remuneração** (art. 75-D).

Contrato de Teletrabalho (art. 75-C)

O teletrabalho **deverá constar expressamente** no contrato individual de trabalho (art. 75-C, caput). **PODERÁ** ser realizada a alteração do regime, registrada em aditivo, das seguintes formas:

- > Presencial → teletrabalho: **mútuo acordo** (art. 75-C, §1º)
- > Teletrabalho → presencial: **determinação do empregador**, com prazo mín. 15 dias para transição (art. 75-C, §2º)



O **empregador NÃO será responsável** pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.



FÉRIAS ANUAIS

DIREITO A FÉRIAS E SUA DURAÇÃO

► Decore a tabelinha abaixo, que é uma esquematização do art. 130, e você nunca errará uma questão de prova. Após **cada período de 12 meses** de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

Faltas Injustificadas	Dias corridos de Férias
até 5	30
de 06 a 14	24
de 15 a 23	18
de 24 a 32	12

Some **+9** a cada linha

Subtraia **-6** a cada linha

- **VEDADO** descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço (art. 130, §1º).
- O período das férias será **COMPUTADO**, para todos os efeitos, como **tempo de serviço** (art. 130, §2º).

NÃO tem direito a férias (art. 133)

- ✗ Deixar o emprego e **não for readmitido** dentro de 60 dias.
- ✗ Permanecer em **LICENÇA**, com percepção de salários, por +30 dias.
- ✗ Deixar de trabalhar, recebendo salário, por +30 dias, devido a paralisação parcial ou total da empresa.
- ✗ Tiver recebido da Previdência **auxílio-doença** / **acidente** por +6 meses, embora descontínuos.

CONCESSÃO E ÉPOCA DAS FÉRIAS

Concessão	Ato do EMPREGADOR . Concessão será por ESCRITO , ao empregado, com <u>antecedência mínima de 30 dias</u> (art. 135).
Época	Será a que melhor consulte os <u>interesses do EMPREGADOR</u> , nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito (art. 134 cc 136). VEDADO que o início seja 2 dias antes de feriado / repouso semanal remunerado (art. 134, §3º). ► <u>Estudante, menor de 18 anos</u> : tem direito de coincidir férias com as férias escolares (art. 136, §2º).
Período	Regra : concedida em 1 só período . Havendo concordância do empregado, poderá ser dividida em <u>até 3 períodos</u> , sendo um deles <u>não inferior 14 dias</u> e os demais <u>não inferiores a 5 dias</u> – 14/5/5 (art. 134, §1º).



REMUNERAÇÃO E ABONO DE FÉRIAS



O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração devida na **data da sua CONCESSÃO** (art. 142).

- Salário pago por hora (jornada variável) = média do período aquisitivo.
- Salário por tarefa = média da produção no período aquisitivo.
- Salário por percentagem, comissão ou viagem = média dos 12 meses anteriores.

Atente-se para o fato de que, nas férias, serão computados os adicionais de **Periculosidade**, **Insalubridade**, trabalho **Noturno** e **Hora Extra** (PINHO).

Abono de Férias (art. 143)

Facultado ao empregado **converter 1/3 do período de férias** a que tiver direito em abono pecuniário, **no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes** requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

Pagamento (art. 145)

O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono serão efetuados **até 2 dias antes do início do respectivo período**.



RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Rescisão Injusta (art. 474): a suspensão do empregado **por mais de 30 dias consecutivos** importa na rescisão INJUSTA do contrato de trabalho.

Entrega de Documentos (art. 477, §6º): a **ENTREGA AO EMPREGADO** de documentos que **comprovem a comunicação** da **extinção** contratual aos **órgãos competentes** *bem como* o **pagamento dos valores** de rescisão ou **recibo de quitação** deverão ser efetuados **até 10 dias contados a partir do término do contrato**.

Dispensa em Massa (art. 477-A e 477-B):

- *As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas:*
 - a) **Equiparam-se** para todos os fins,
 - b) **NÃO há necessidade** de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de CCT ou ACT.
- *Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada (PDV):*
 - a) Para dispensa individual, plúrima ou coletiva;
 - b) Previsto em CCT ou ACT;
 - c) Enseja **quitação plena** e **IRREVOGÁVEL** dos **direitos** decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

JUSTA CAUSA

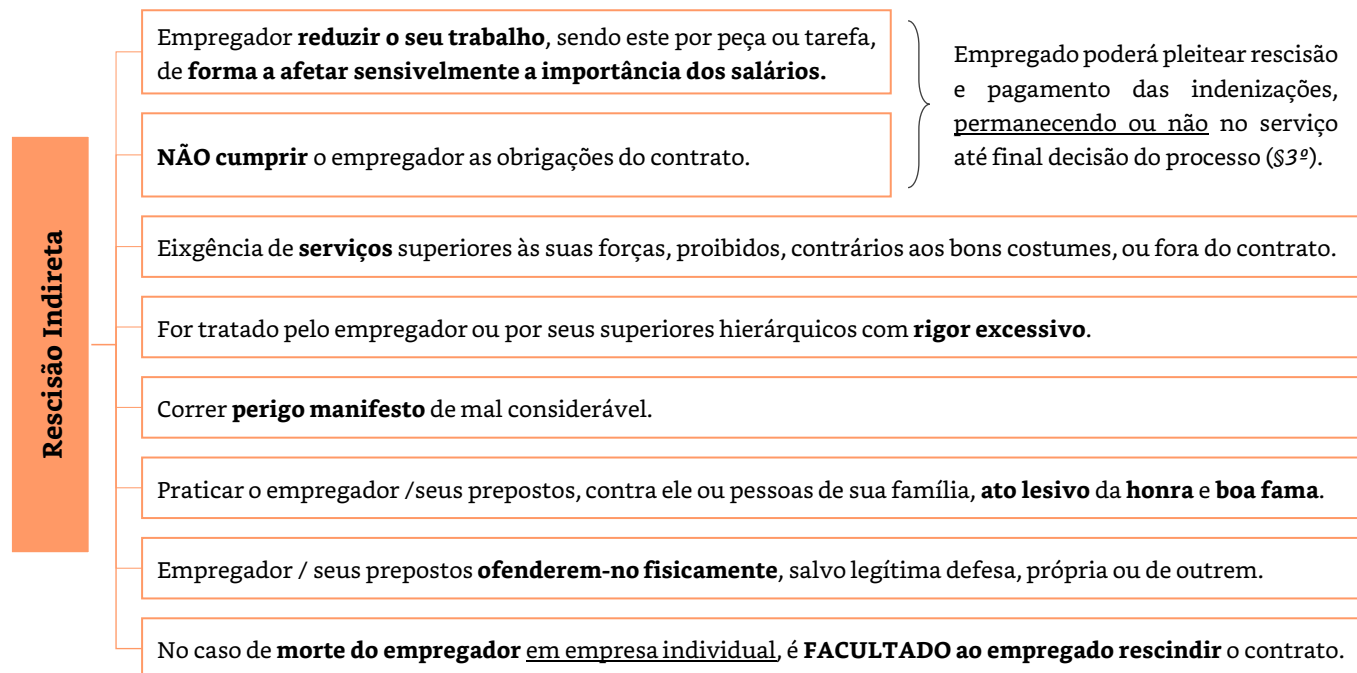
Constituem **justa causa** para rescisão **pelo empregador**, em ordem do mais ao menos cobrado em prova (art. 482):

- **Perda da HABILITAÇÃO** ou dos **REQUISITOS** legais para exercer a profissão, por **conduta DOLOSA do empregado**.
- **Condenação CRIMINAL** do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena.
- **INCONTINÊNCIA** de conduta ou mau procedimento.
- Ato de **IMPROBIDADE**.
- **NEGOCIAÇÃO** habitual por **conta própria** ou alheia **sem permissão** do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for **prejudicial** ao serviço.
- **DESÍDIA** (= preguiça) no desempenho das respectivas funções.
- Ato de **INDISCIPLINA** (= não cumpre regras) ou de **INSUBORDINAÇÃO** (= não cumpre ordens de superiores).
- Embriaguez habitual ou em serviço.
- **VIOLAÇÃO** de **segredo** da empresa.
- **ABANDONO** de emprego.
- Prática constante de **jogos de azar**.
- Prática, devidamente comprovada em inquérito ADMINISTRATIVO, de **atos atentatórios à segurança nacional**.
- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.
- **Ato lesivo da honra** ou da boa fama **praticado NO SERVIÇO** contra qualquer pessoa, ou **ofensas físicas**, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.



RESCISÃO INDIRETA

EMPREGADO poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando (art. 483):



QUADRO-REESUMO DAS VERBAS DEVIDAS NA RESCISÃO

	Com justa causa	Sem justa causa	Rescisão indireta	Acordo entre partes	Pedido de demissão	Culpa recíproca
Saldo do Salário	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13º proporcional	✗	✓	✓	✓	✓	50%
Férias vencidas + 1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Férias proporcionais + 1/3	✗	✓	✓	✓	✓	50%
Saque do FGTS	✗	✓	✓	80%	✗	✓
Multa sobre saldo do FGTS	✗	40%	40%	50% (ou seja = 20%)	✗	50% (ou seja = 20%)
Aviso Prévio	✗	✓	✓	50% (se indenizado)	Direito do patrão	50% (Súmula 14, TST)
Seguro-desemprego	✗	✓	✓	✗	✗	✗

Pagamento das verbas (art. 477, §4):

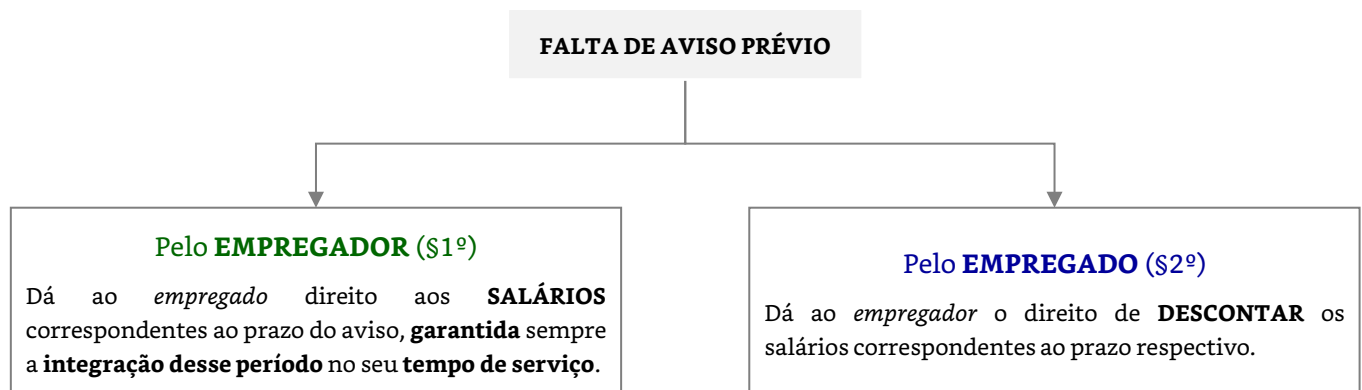
- Empregado Alfabetizado: **dinheiro, depósito bancário** ou **cheque visado**, conforme acordem as partes.
- Empregado Analfabeto: **dinheiro** ou **depósito bancário**.

Contratos com termo estipulado (art. 479): se houver demissão sem justa causa, cabe indenização de **metade** da **remuneração que teria direito** até o termo do contrato.



AVISO PRÉVIO

O aviso prévio aplica-se, *em regra*, ao contrato por prazo **INDETERMINADO**. A parte que, *sem justo motivo*, quiser rescindir deverá avisar a outra da sua resolução, dentro de 8 dias, se *pagamento semanal ou inferior*, OU 30 dias nos demais (art. 487).



Observações:

- *Despedida indireta*: **DEVIDO** aviso prévio (§4º).
- *Hora Extra habitual*: **INTEGRA** aviso prévio indenizado (§5º).
- *Efetivação da rescisão*: após **EXPIRADO** o prazo de 8 OU 30 dias (art. 489).
- *Reconsideração*: se se a parte notificante reconsiderar o ato, **ANTES** de seu termo, **à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração** (art. 489, *in fine*)

Horário de Trabalho Durante o Aviso (art. 488)

Se a **rescisão** tiver sido **promovida pelo EMPREGADOR**, será **reduzida** em **2h/dia** sem prejuízo do salário integral.

O trabalhador pode **OPTAR** por trabalhar *sem a redução*, **podendo faltar** ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por:

- ▶ 1 dia (se aviso prévio de 8 dias)
- ▶ 7 dias (se aviso prévio de 30 dias)



TUTELAS ESPECIAIS

PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER

Vedações (art. 373-A)

Ressalvadas as disposições legais e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é **vedado**:

- **RECUSAR** emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, SALVO quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível.
- **PUBLICAR** ou fazer publicar **anúncio** de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, SALVO quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.
- **CONSIDERAR** o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como **variável determinante** para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional.
- **EXIGIR atestado** ou **exame**, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.
- **IMPEDIR** o **acesso** ou adotar **critérios subjetivos** para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez.
- **PROCEDER** o empregador ou preposto a **revistas íntimas** nas empregadas ou funcionárias.

Trabalho Noturno (art. 381)

- O trabalho noturno terá salário **SUPERIOR** ao diurno (acréscimo de, no mínimo, **20%**)
- Cada hora noturna terá **52 min e 30s**

Período de Descanso (art. 382)

- Entre 2 jornadas, haverá um intervalo **mínimo de 11h**, destinado ao repouso

Proteção à Maternidade (art. 391 ao art. 400)

Estabilidade

- A confirmação da gravidez, **ainda que durante aviso prévio**, garante estabilidade provisória, **inclusive à adotante** durante a guarda provisória para fins de adoção.

Licença Maternidade

- Duração: **120 dias**, sem prejuízo do emprego e do salário – *inclusive no caso de parto antecipado*.
- Períodos de repouso antes e pós-parto podem ser **aumentados em 2 semanas** cada um, mediante atestado
- Empregada deve, via atestado médico, notificar empregador do início do afastamento (**até 28 dias antes** do parto)
- Garantido, durante a gravidez, **transferência de função**, caso as condições de saúde assim exigirem
- Licença **prorrogada** por **60 dias** se nascimento / adoção de criança com deficiência permanente decorrente de Zika
- Internação hospitalar superior a 2 semanas, desde que comprovado o nexo com o parto: a licença poderá se **estender em até 120 dias** após a alta da mãe e do recém-nascido, descontado o tempo de repouso anterior ao parto.

Licença para Adoção / Guarda Judicial para fins de adoção

- Mesmas regras da licença maternidade
- Licença só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda
- Guarda conjunta enseja licença a apenas um dos adotantes

Amamentação (inclusive no caso de adoção)

- Mulher tem direito a **2 descansos de 30 min** cada, até que a criança complete **6 meses**.



PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR



Considera-se menor para os efeitos da CLT o trabalhador de **14 até 18 anos** (art. 402)

Art. 7º, XXXIII, CF/88: (...) **PROIBIÇÃO** de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Trabalho Noturno (art. 404 cc art. 7º da Lei 5.889/73)

- 🕒 Urbano: entre **22h e 5h**.
- 🕒 Rural (lavoura): entre **21h e 5h**.
- 🕒 Rural (pecuária): entre **20h e 4h**.

Férias (art. 136, §2º)

O menor de 18 anos terá **direito** a fazer **COINCIDIR** suas férias com as férias escolares.

Duração do Trabalho (arts. 413 e 414)

VEDADO prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, **SALVO**:

- ✓ + **2h**, independentemente de acréscimo salarial, por **ACT** ou **CCT** desde que o excesso em um dia seja compensado pela diminuição em outro, observado o máximo de 48h semanais ou outro inferior.
- ✓ Excepcionalmente, por **motivo de força maior**, até o máximo de 12h, com acréscimo salarial de, pelo menos, 25% sobre a hora normal e **desde que o trabalho do menor** seja **imprescindível** ao **funcionamento** do **estabelecimento**.

Pagamento (art. 439)

- **LÍCITO** ao menor firmar **RECIBO** pelo **pagamento** dos salários.
- Tratando-se de **rescisão**, é **VEDADO** ao menor de 18 anos dar, **sem assistência** dos seus responsáveis legais, **quitação** ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

Contrato de Aprendizagem (arts. 428 cc 432)

- Contrato ajustado **por ESCRITO**.
- Prazo **DETERMINADO**.
- Aprendiz: maior de 14 e menor de 24 anos.
- Jornada: máximo de **6h/dia**, **VEDADAS** a prorrogação e compensação. Limite pode ser de 8h/dia, caso aprendiz tenha completado ensino fundamental.



RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

QUADRO-RESUMO

Responsabilidade **SOLIDÁRIA**

- Sócio retirante (se constatada fraude)
- Sucessor com Sucedido (se constata fraude)
- Contratante temporário (no caso de falência)
- Grupo Econômico

X

Responsabilidade **SUBSIDIÁRIA**

- Sócio retirante
- Contratante temporário
- Terceirização

GRUPO ECONÔMICO

Elementos (art. 2º, §§ 2º e 3º)

1. Uma ou mais empresas
2. Cada empresa com personalidade jurídica própria
3. Estiverem sob controle ou administração de outra

Responsabilidade trabalhista **SOLIDÁRIA**



NÃO caracteriza grupo econômico a **mera identidade de sócios**, sendo necessárias, para a configuração do grupo:

Interesse integrado + Efetiva comunhão de interesses + Atuação conjunta das empresas

TST (Súmula 129): a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

SUCCESSÃO TRABALHISTA

Ordem de preferência na retirada de sócio (art. 10-A):

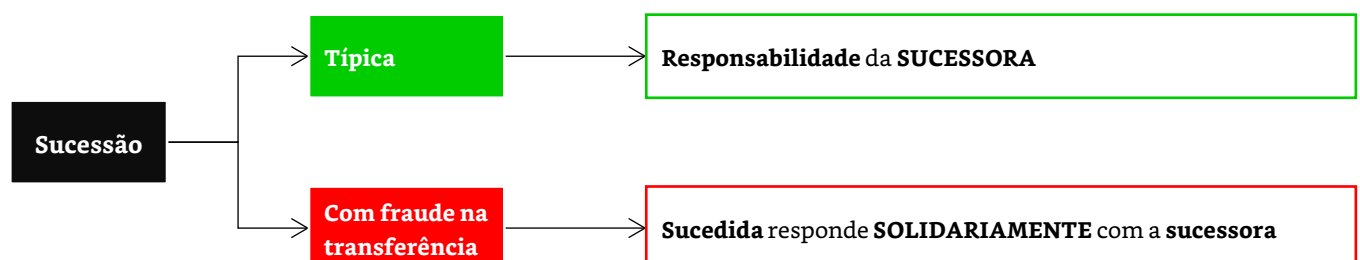
1º Responsável é a **EMPRESA**.

2º Respondem os **SÓCIOS ATUAIS**.

3º Sócios **RETIRANTES**

- Obrigações relativas ao período em que figurou como sócio.
- Somente ações ajuizadas até 2 anos após averbada modificação do contrato.
- Se fraude na alteração societária, responde SOLIDARIAMENTE com os demais.

Sucessão empresarial (arts. 448 e 449-A)





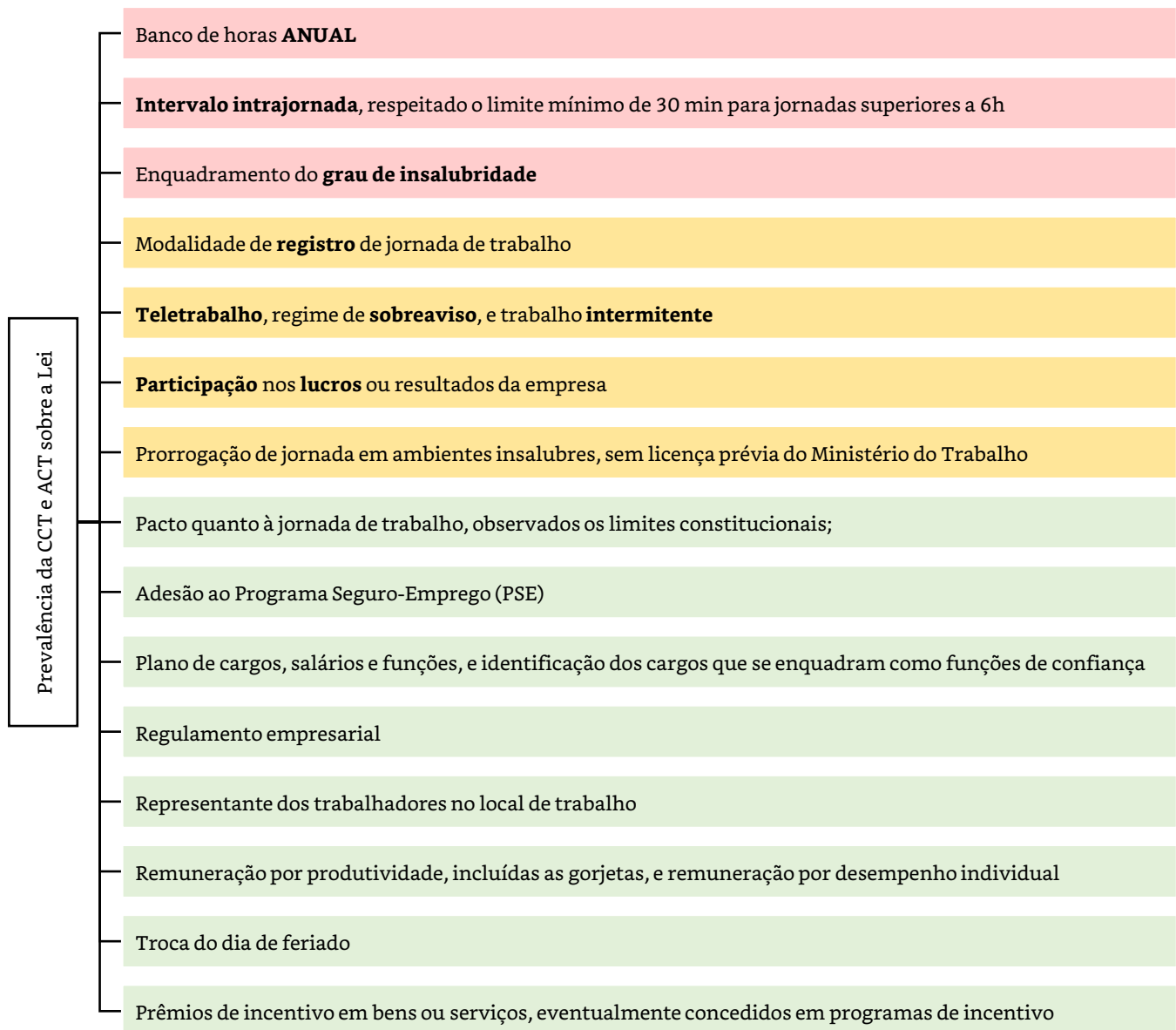
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT): acordo de **caráter normativo**, pelo qual dois ou mais Sindicatos estipulam **condições de trabalho** aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho (*art. 611*).

FACULTADO aos Sindicatos **celebrar** Acordos Coletivos com **uma ou mais empresas** da correspondente categoria, que estipulem condições de trabalho (*art. 611, §1º*)

- ▶ **VEDADO** estipular duração de CCT / ACT superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade (*art. 614, §3º*).
- ▶ Condições estabelecidas em ACT **prevalecem sobre** CCT (*art. 620*).

A CCT e o ACT têm **PREVALÊNCIA sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre os temas abaixo. As cores sinalizam do mais cobrado ao menos cobrado em prova (*art. 611-A*):



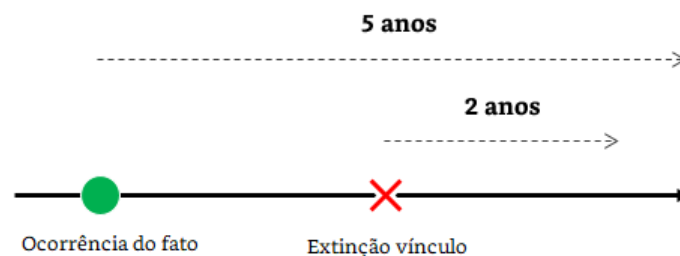
Se for pactuada **cláusula que reduza o salário** ou a **jornada**, a CCT / ACT deverão prever a proteção dos empregados **contra dispensa imotivada** durante o prazo de vigência do instrumento coletivo (§3º).



O art. 611-B lista 30 objetos **ILÍCITOS** de CCT/ACT. Eles estão relacionados, *exclusivamente*, com a **SUPRESSÃO ou REDUÇÃO** de direitos. Abaixo está, em ordem do mais ao menos cobrado, aqueles realmente exigidos em prova.

- ✗ Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do **FGTS**
- ✗ **Remuneração** do trabalho **noturno** superior à do diurno
- ✗ Número de **dias de férias** devidas ao empregado.
- ✗ Valor **nominal** do 13º salário
- ✗ **Repouso semanal** remunerado
- ✗ **Remuneração** do serviço **extraordinário** superior, no mínimo, em 50% à do normal
- ✗ Gozo de **férias anuais** remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal
- ✗ Licença-maternidade com a duração mínima de 120 dias
- ✗ Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
- ✗ Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias
- ✗ Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras
- ✗ Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário
- ✗ Salário-mínimo
- ✗ Aposentadoria
- ✗ Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador

PRESCRIÇÃO



-  **Prazo prescricional:** 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho (art. 7º, XXIX da CF/88).
-  **Prescrição intercorrente:** 2 anos (art. 11-A).
-  **Início prescrição intercorrente:** exequente **deixa de cumprir determinação** judicial no curso da execução (art. 11-A, §1º).
-  **Declaração da prescrição intercorrente:** pode ser **REQUERIDA** ou declarada de **OFÍCIO** em **qualquer grau** (art. 11-A, §2º).



JURISPRUDÊNCIAS

SÚMULAS DO STF

SÚMULAS VINCULANTES

STF, Súmula Vinculante 1

Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.

STF, Súmula Vinculante 4

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

SÚMULAS

STF, Súmula 194

É competente o Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres.

STF, Súmula 196

Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador.

STF, Súmula 197

O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.

STF, Súmula 198

As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias.

STF, Súmula 199

O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo.

STF, Súmula 202

Na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função, e não no emprego.

STF, Súmula 207

As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.

STF, Súmula 209

O salário produção, como outras modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.



STF, Súmula 213

É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

STF, Súmula 214

A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional.

STF, Súmula 215

Conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal.

STF, Súmula 219

Para a indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitido, e não foi, levam-se em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento.

STF, Súmula 220

A indenização devida a empregado estável, que não é readmitido, ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro.

STF, Súmula 221

A transferência de estabelecimento, ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de força maior, não justifica a transferência de empregado estável.

STF, Súmula 227

A concordata do empregador não impede a execução de crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho.

STF, Súmula 314

Na composição do dano por acidente do trabalho, ou de transporte, não é contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença.

STF, Súmula 316

A simples adesão à greve não constitui falta grave.

STF, Súmula 327

O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

STF, Súmula 349

A prescrição atinge somente as prestações de mais de dois anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do Trabalho, ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa a própria validade de tais atos.



STF, Súmula 403

É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável.

STF, Súmula 459

No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais, ou gratificações, que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário.

STF, Súmula 461

É duplo, e não triplo, o pagamento do salário nos dias destinados a descanso.

STF, Súmula 463

Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente à Lei 4.072/62.

STF, Súmula 464

No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado.

STF, Súmula 593

Incide o percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre a parcela da remuneração correspondente a horas extraordinárias de trabalho.

STF, Súmula 675

Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de seis horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do art. 7º, XIV, da Constituição.

STF, Súmula 677

Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

STF, Súmula 679

A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

SÚMULAS DO STJ

STJ, Súmula 353

As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.



STJ, Súmula 398

A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas.

STJ, Súmula 459

A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo.

STJ, Súmula 514

A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos Trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.

STJ, Súmula 571

A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos.

SÚMULAS DO TST

TST, Súmula 12 - Anotação da CTPS

As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".

TST, Súmula 14 - Culpa recíproca

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

TST, Súmula 32 - Abandono de emprego

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

TST, Súmula 39 - Periculosidade

Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade (Lei nº 2.573, de 15.08.1955).

TST, Súmula 43 - Transferência

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

TST, Súmula 47 - Insalubridade

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

TST, Súmula 51 - Regulamento empresarial

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.



TST, Súmula 60 - Adicional Noturno

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos.

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

TST, Súmula 73 - Justa Causa

A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

TST, Súmula 77 - Punição

Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar.

TST, Súmula 80 - Insalubridade

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

TST, Súmula 91 - Salário Compressivo

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

TST, Súmula 129 - Grupo Econômico

A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

TST, Súmula 159 - Salário substituição

I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.

II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.

TST, Súmula 171 - Férias proporcionais

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT).

TST, Súmula 188 - Contrato de experiência

O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 (noventa) dias.

TST, Súmula 191 - Periculosidade

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.

II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.



TST, Súmula 199 - Horas extras do bancário

I - A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

II - Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em que foram suprimidas.

TST, Súmula 202 - Gratificação por tempo de serviço

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.

TST, Súmula 203 - Gratificação por tempo de serviço - natureza salarial

A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais.

TST, Súmula 206 - Prescrição do FGTS

A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

TST, Súmula 212 - Ônus da prova no despedimento

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

TST, Súmula 230 - Aviso prévio

É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

TST, Súmula 244 - Estabilidade da gestante

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

TST, Súmula 247 - Quebra de caixa

A parcela paga aos bancários sob a denominação "quebra de caixa" possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.

TST, Súmula 248 - Insalubridade

A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

TST, Súmula 261 - Férias proporcionais

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

TST, Súmula 265 - Jornada Noturna

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

TST, Súmula 276 - Aviso prévio

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.



TST, Súmula 287 - Jornada do Gerente Bancário

A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.

TST, Súmula 289 - Fornecimento de EPIs

O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

TST, Súmula 305 - FGTS

O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

TST, Súmula 308 - Prescrição

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988.

TST, Súmula 338 - Jornada de Trabalho

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário.

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

TST, Súmula 339 - Estabilidade da CIPA

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário.

TST, Súmula 342 - Descontos Salariais

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

TST, Súmula 360 - Turnos ininterruptos de revezamento

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.



TST, Súmula 364 - Periculosidade

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública.

TST, Súmula 369 - Dirigente Sindical

I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes.

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

TST, Súmula 378 - Acidentado do Trabalho

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

TST, Súmula 379 - Dirigente Sindical

O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

TST, Súmula 386 - Reconhecimento do vínculo de emprego

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

TST, Súmula 423 - Jornada no turno ininterrupto de revezamento

Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

TST, Súmula 428 - Jornada sobreaviso

I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.



II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

TST, Súmula 440 - Manutenção do plano de saúde

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

TST, Súmula 441 - Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

TST, Súmula 443 - Dispensa discriminatória

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou pré-conceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

TST, Súmula 448 - Insalubridade

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

TST, Súmula 451 - Participação nos lucros e resultados

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

TST, Súmula 455 - Equiparação salarial

À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

TST, Súmula 462 - Multa do art. 477 da CLT

A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DO TST (OJ)

OJ 82 da SDI-1 do TST - Anotação da CTPS

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

OJ 159 da SDI-1 do TST - Alteração da data de pagamento

Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468, desde que observado o parágrafo único, do art. 459, ambos da CLT.



OJ 173 da SDI-1 do TST - Insalubridade

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE).

II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria nº 3214/78 do MTE.

OJ 178 da SDI-1 do TST – Intervalo de 15 min do bancário

Não se computa, na jornada do bancário sujeito a seis horas diárias de trabalho, o intervalo de quinze minutos para lanche ou descanso.

OJ 191 da SDI-1 do TST - Dono da obra

Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.

OJ 244 da SDI-1 do TST - Redução da carga horária do Professor

A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.

OJ 247 da SDI-1 do TST - Despedida imotivada

I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;

II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.

OJ 251 da SDI-1 do TST - Descontos salariais

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.

OJ 308 da SDI-1 do TST - Jornada de Trabalho do Servidor Público

O retorno do servidor público (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.

OJ 360 da SDI-1 do TST - Turno ininterrupto de revezamento

Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

OJ 361 da SDI-1 do TST - Aposentadoria voluntária e FGTS

A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

OJ 411 da SDI-1 do TST - Sucessão no grupo econômico

O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.



EXTRA – EXERCÍCIOS (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.teconconcursos.com.br/s/Q2k9EB>